临考三色「救命笔记」

第三册 背127个必记原文

—

《经济法基础》

考前「抱佛脚」利器

——汇集各章临考背诵内容，把握原文重现送分题

——将常考关键词设计「挖空」，顺利完成「填空」帮助您有效记忆

——入考场前一定要反复背记，巩固强化，伴您安心过关！

《经济法基础》

临考三色「救命笔记」

第三册 背 127 个必记原文

东奥教育集团
www.dongao.com

第一章　总论

- [ ] **1.** 法律关系的三要素：主体、客体、内容，注意法律事实不是三要素。
- [ ] **2.**8 周岁≤年龄＜ 18 周岁，不能辨认自己行为，为无民事行为能力人。
- [ ] **3.**16 周岁以上的未成年人，以自己劳动收入为主要生活来源，视为完全民事行为能力人。
- [ ] **4.** ≥ 18 周岁，不能完全辨认自己行为，为限制民事行为能力人。
- [ ] **5.** 法的形式包括自治条例和单行条例、特别行政区的法、我国签订和加入的国际条约，但不包括 1 _____ 。
- [ ] **6.** 法人的分支机构以自己的名义从事民事活动。
- [ ] **7.** 支付违约金属于 2 _____ ，罚款属于 3 _____ ，罚金属于 4 _____ 。
- [ ] **8.** 没收违法所得属于行政责任，没收财产属于刑事责任。
- [ ] **9.** 行政拘留属于行政责任，拘役属于刑事责任。
- [ ] **10.** 行政处罚是行政机关对外部“违法人”的惩罚。行政处分是行政机关对内部人员的人事处分。

第二章　会计法律制度

- [ ] **11.** 原始凭证不真实、不合法，会计人员有权不予接受，并向单位负责人报告 。
- [ ] **12.** 国有企业、国有资本控股的或者占主导地位的企业，应当至少 5 _____ 一次向本企业的职工代表大会公布财务会计报告。
- [ ] **13.** 会计档案临时保管——会计机构临时保管 6 _____ ，确需推迟最长 7 _____ 。
- [ ] **14.** 保管期满但未结清的债权债务会计凭证和涉及其他未了事项的会计凭证不得销毁。
- [ ] **15.** 委托人委托代理记账机构代理记账，应当订立书面委托合同。

答案　1 判例　2 民事责任　3 行政责任　4 刑事责任　5 每年　6 1 年　7 不超过 3 年

☐ **16.** 会计工作岗位，可以 1 _____、2 _____ 或者 3 _____。会计人员的工作岗位应当有计划地进行轮换。

☐ **17.** 国家机关、国有企业、事业单位任用会计人员应当实行回避制度，单位负责人法定范围内的亲属不得担任本单位的会计机构负责人(会计主管人员)。会计机构负责人(会计主管人员)法定范围内的亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。【**口诀**：和大官有关系的不能当小官，和小官有关系的不能管钱】

☐ **18.** 国有的和国有资本占控股地位或者主导地位的大、中型企业必须设置 4 _____。【**口诀**：国大中必设总】

☐ **19.** 总会计师是主管本单位会计工作的 5 _____ 领导，凡设置总会计师的单位，在单位行政领导成员中，不设与总会计师职权重叠的副职。

☐ **20.** 具有会计专业技术资格的人员应当自取得会计专业技术资格的次年开始参加继续教育，并在规定时间内取得规定学分。

☐ **21.** 会计工作接替人员应继续使用移交的会计账簿，不得 6 _____，保持会计记录的连续性。

第三章　支付结算法律制度

☐ **22.** 出票金额、出票日期、收款人名称不得更改，更改的票据无效；更改的结算凭证，银行不予受理。

☐ **23.** 单位签章：单位盖章加其法定代表人或授权的代理人的签名或盖章。个人签章：本人的签名或盖章。

☐ **24.** 企业（在境内设立的企业法人、非法人企业和个体工商户）银行结算账户的开立实行 7 _____。

☐ **25.** 撤销账户应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，将账户资金转入 8 _____ 后，方可办理基本存款账户的撤销。

答案　1 一人一岗　2 一人多岗　3 一岗多人　4 总会计师　5 行政　6 自行另立新账

7 备案制　8 基本存款账户

☐ **26.** 企业银行结算账户 1 _____ 即可办理收付款业务。

☐ **27.** 一个单位只能开立一个基本存款账户，基本存款账户为存款人的主办账户。

☐ **28.** 一般存款账户可以办理现金缴存，但不得办理 2 _____ ；

☐ **29.** 专用存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户。

☐ **30.** 临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期，最长不得超过 3 _____ ；注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付。

☐ **31.** 基本存款账户：一般组织均可开立，自然人、异地临时机构、单位设立的非独立核算的附属机构不得开立。

☐ **32.** 不得办理现金支取的账户：一般存款账户，证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账户，收入汇缴账户，验资账户，Ⅲ类个人银行账户。

☐ **33.** 信用卡发卡机构向持卡人提供超过授信额度用卡服务的，不得收取 4 _____ 。

☐ **34.** 发卡机构对向持卡人收取的违约金和年费、取现手续费、货币兑换费等服务费用不得 5 _____ 。

☐ **35.** 记名预付卡单张资金限额≤ 5000 元，可挂失，可赎回（购卡 3 个月后）；不记名预付卡单张资金限额≤ 1000 元，不可挂失，不可赎回，除另有规定外。【**口诀**：记名预付卡与不记名预付卡：记名五千可挂赎，不记名一千不挂赎】

☐ **36.** 支票金额、收款人名称，可由出票人 6 _____ ，未补记前不得背书转让和提示付款。金额未补记前的支票不得使用。

☐ **37.** 现金银行本票、现金支票、现金银行汇票不能 7 _____ 。

☐ **38.** 单位和个人各种款项的结算，均可使用汇兑结算方式。

☐ **39.** 条码支付业务包括付款扫码和收款扫码。

答案　1 自开立之日　2 现金支取　3 2 年　4 超限费　5 计收利息　6 授权补记

7 背书转让

- [ ] **40.** 银行汇票应记载出票金额、实际结算金额、多余金额。未填明实际结算金额和多余金额或者实际结算金额超过出票金额的银行汇票不得背书转让。更改实际结算金额的，银行汇票无效。

- [ ] **41.** 电子商业汇票转让背书必须记载背书人名称、被背书人名称、背书日期和背书人签章。

- [ ] **42.** 远期商业汇票权利消灭时效为自到期日起 1 ；支票权利消灭时效为自出票日起 2 。

- [ ] **43.** 只有确定“付款人或者代理付款人”的票据丧失时才可进行挂失止付，具体包括：已承兑的商业汇票、支票、填明“ 3 ”字样和代理付款人的银行汇票、填明“ 4 ”字样的银行本票。

- [ ] **44.** 挂失止付并不是票据丧失后采取的 5 ，只是一种暂时的预防措施。

- [ ] **45.** 在公示催告期间，转让票据权利的行为无效。

- [ ] **46.** 有权受理失票人公示催告申请的是票据支付地人民法院。

- [ ] **47.** 背书日期不是背书行为的必须记载事项，背书未记载日期的，视为到期日前背书。

- [ ] **48.** 委托收款背书与质押背书为非转让背书，6 不转移。

- [ ] **49.** 保证人应当与被保证人对持票人承担连带责任。保证人为 2 人以上的，保证人之间承担连带责任。

- [ ] **50.** 票据行为包含出票、背书、承兑及保证。

- [ ] **51.** 未按照规定期限提示付款，丧失对出票人、承兑人（如有）以外的前手的追索权。

第四章　税法概述及货物和劳务税法律制度

- [ ] **52.** 关税、船舶吨税，由海关负责征收；进口货物的增值税、消费税，税务机关委托海关代征；其他税种，由税务机关负责征收。

- [ ] **53.** 融资性售后回租适用 7 —贷款服务税目。

答案　1 2 年　2 6 个月　3 现金　4 现金　5 必经措施　6 票据权利　7 金融服务

☐ 54. 水路运输的程租、期租业务；航空运输的湿租业务，无运输工具承运业务，均按照 1 _____ 缴纳增值税。

☐ 55. 视同应税交易：①单位和个体工商户将自产或委托加工的货物用于集体福利或个人消费；②单位和个体工商户无偿转让货物；③单位和个人无偿转让无形资产、不动产或金融商品。

☐ 56. 视同应税交易以及销售额为非货币形式的销售额确定，应当按照 2 _____ 确定销售额。

☐ 57. 代收的款项，通常不计入销售额：①受托加工应征消费税的消费品所代收代缴的消费税；②代为收取的政府性基金或行政事业性收费；③向购买方收取的代买方缴纳的车辆购置税；④以委托方名义开具发票代委托方收取的款项。

☐ 58. 以旧换新：金银首饰以外的货物，按新货物的同期销售价格确定销售额，不得减除旧货物的收购价格；金银首饰，按照实际收取不含增值税的全部价款征税。

☐ 59. 不征收增值税项目：①员工为受雇单位或者雇主提供取得工资、薪金的服务；②收取行政事业性收费、政府性基金；③依照法律规定被征收、征用而取得补偿；④取得存款利息收入。

☐ 60. 纳税人兼营增值税优惠项目，应单独核算，未单独核算的，不得享受优惠。

☐ 61. 一般纳税人特定应税销售行为，选择简易计税的，一经选择，3 _____ 内不得变更。

☐ 62. 小规模纳税人合计月销售额未超过 4 _____ 的，免征增值税。

☐ 63. 自产自用用于连续生产应税消费品，移送时不缴纳消费税。用于职工福利，移送时缴纳消费税。

☐ 64. 烟草批发企业将卷烟销售给其他烟草批发企业的，不缴纳消费税。

☐ 65. 对纯电动、燃料电池等没有气缸容量（排气量）的超豪华小汽车仅在零售环节征收消费税。

☐ 66. 啤酒、黄酒、成品油采用 5 _____ 税率形式；卷烟、白酒采用 6 _____ 形式。【口诀：“定额黄啤油，复合交白卷】

☐ 67. 纳税人兼营不同税率的应税消费品，应当分别核算，未分别核算的，或者将不同税率的应税消费品组成成套消费品销售的，从 7 _____ 适用税率。

答案　1 交通运输服务　2 市场价格　3 36 个月　4 10 万元　5 定额　6 复合征收　7 高

☐ **68.** 委托加工的应税消费品，除受托方为个人外，由受托方在向委托方交货时代收代缴消费税；委托个人加工的应税消费品，由委托方收回后缴纳消费税。

☐ **69.** 白酒的品牌使用费，并入白酒的销售额缴纳消费税。

☐ **70.** 用于换取生产资料和消费资料，投资入股和抵偿债务方面的应税消费品，以 1 _____ 销售价格作为计税依据。

第五章　企业所得税、个人所得税法律制度

☐ **71.** 权益性投资资产转让所得按 2 _____ 企业所在地确定所得的来源地；股息、红利等权益性投资所得按分配所得的企业所在地确定所得的来源地。

☐ **72.** 股息、红利等权益性投资收益除另有规定外，按照被投资方作出利润分配决定的日期确认收入实现；销售货物收入销售商品采用支付手续费方式委托代销的，在收到 3 _____ 时确认收入。

☐ **73.** 以旧换新，按销售商品收入（不含增值税）确认条件确认收入，回收的商品作为购进商品处理；现金折扣按扣除现金折扣前的金额（不含增值税）确定收入。

☐ **74.** 不管是应税收入、免税收入还是不征税收入，都属于 4 _____ 。

☐ **75.** 纳税人直接向受赠人的捐赠，不允许在税前扣除。

☐ **76.** 除另有规定外，企业当年发生以及以前年度结转的公益性捐赠支出，超过年度利润总额 12% 的部分，准予结转以后 5 _____ 在计算应纳税所得额时扣除。

☐ **77.** 符合条件的居民企业技术转让所得不超过 500 万元的部分，免税；超过 500 万元的部分，减半征收；花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植；海水养殖、内陆养殖，减半征收。**【口诀：**减半征收→“花茶饮，香海内”**】**

☐ **78.** 不属于工资、薪金所得的项目具体包括：（1）独生子女补贴；（2）执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴、津贴差额和家属成员副食品补贴；（3）托儿补助费；（4）差旅费津贴、误餐补助。**【口诀：**独有公务员的儿子，出差就餐不交个税**】**

答案　1 最高　2 被投资　3 代销清单　4 收入总额　5 3 年内

☐ **79.** 出租车公司的出租车驾驶员采取单车承包方式从事客运业务，取得的收入应按“工资、薪金所得”项目缴纳个人所得税。

☐ **80.** 企业对累积消费达到一定额度的顾客，给予额外抽奖机会，个人的获奖所得按偶然所得征收个人所得税。

☐ **81.** 国债和国家发行的金融债券利息 1 _____。储蓄存款利息所得 2 _____ 个人所得税。

☐ **82.** 个人转让境内上市公司股票所得，暂不征收个人所得税；个人购买福利彩票、体育彩票，一次中奖收入在 1 万元（含）以下的，暂免征收个人所得税；超过 1 万元的，全额按照“偶然所得”项目征收个人所得税。个人取得单张有奖发票奖金所得不超过 800 元（含）的，暂免征收个人所得税；超过 800 元的，全额按照“偶然所得”项目征收个人所得税。

第六章　其他税收法律制度

☐ **83.** 城镇土地使用税计税依据是纳税人 3 _____ 的土地面积。

☐ **84.** 转让国有土地使用权→征税；出让国有土地使用权→不征税。

☐ **85.** 对于一方出地，另一方出资金，双方合作建房，建成后按比例分房 4 _____ 的，暂免征收土地增值税；建成后转让的，应征收土地增值税。

☐ **86.** 十一类印花税应税合同包括：买卖、借款、融资租赁、租赁、承揽、建设工程、运输、技术、保管、仓储、财产保险合同。【**口诀**：建叔买鸡，两猪管饱，承揽借仓储】

☐ **87.** 产权转移书据 5 _____ 土地承包经营权和土地经营权转移。

☐ **88.** 一般的法律、会计、审计等方面的咨询不属于技术咨询，其所立合同 6 _____ 印花税。

☐ **89.** 财产保险合同包括财产、责任、保证、信用等保险合同，不包括 7 _____ 合同、再保险合同。

☐ **90.** 对发电厂与电网之间签订的购售电合同征收印花税，电网与用户之间签订的供用电合同不征收印花税。

☐ **91.** 房屋出租，房屋权属未发生转移，不属于契税的征税范围。

答案　1 免税　2 暂免征收　3 实际占用　4 自用　5 不包括　6 不征收　7 人身保险

☐ **92.** 纳税人开采或者生产应税产品自用的，应当依法缴纳 1 ；但是，自用于连续生产应税产品的，不缴纳资源税。

☐ **93.** 开采或者生产同一税目下适用不同税率应税产品的，应当 2 ；未分别核算的，从 3 适用税率。

☐ **94.** 机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等 4 排放应税污染物的，暂予免征环境保护税。

☐ **95.** 企业事业单位和其他生产经营者向 5 污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物，不属于直接向环境排放污染物，不缴纳环境保护税。

第七章　税收征收管理法律制度

☐ **96.** 纳税申报的方式包括：自行申报、邮寄申报、数据电文申报、其他方式申报。

☐ **97.** 发票使用中的禁止行为：转借、转让、介绍他人转让发票、发票监制章和发票防伪专用品；拆本使用发票；扩大发票使用范围；知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输；以其他凭证代替发票使用；窃取、截留、篡改、出售、泄露发票数据。

☐ **98.** 已开具的发票存根联，应当保存 6 。

☐ **99.** 以邮寄申报方式纳税申报的，以 7 为实际申报日期。

☐ **100.** 8 、个人和无固定生产经营场所的流动性农村小商贩，不办理税务登记。

☐ **101.** 纳税人经核准延期办理纳税申报的，应当在纳税期内按照上期实际缴纳的税额或税务机关核定的税额预缴税款。

☐ **102.** 个人及其所扶养家属维持生活必需的住房和用品与单价 9 以下的其他生活用品，既不在税收保全措施的范围内，也不在强制执行措施的范围内。

☐ **103.** 个人及其所扶养家属维持生活必需的住房和用品 10 机动车辆、金银饰品、古玩字画、豪华住宅或者一处以外的住房。

答案　1 资源税　2 分别核算　3 高　4 流动污染源　5 依法设立的　6 5 年

7 寄出的邮戳日期　8 国家机关　9 5000 元　10 不包括

☐ **104.** 对被撤销的税务机关在撤销以前所作出的行政行为不服的，向继续行使其职权的税务机关的“上一级税务机关”申请行政复议。

☐ **105.** 行政复议决定书一经 1 _____，即发生法律效力。

第八章　劳动合同与社会保险法律制度

☐ **106.** 用人单位自 2 _____ 起与劳动者建立劳动关系，不考虑何时签订书面劳动合同。

☐ **107.** 劳动合同的可备条款主要有：试用期、服务期、保守商业秘密和竞业限制。

☐ **108.** 除国家规定的不适合妇女的工种或岗位外，不得以性别为由拒绝录用或提高对妇女的录用标准。

☐ **109.** 加班工资：①日标准工作时间以外延长工作时间加班→工资标准的 150%；②休息日加班→补休或本人日或小时工资标准的 200%。③法定休假日加班→本人日或小时工资标准的 300%。【**口诀**：法 3 休 2 日 15】

☐ **110.** 试用期工资不低于“约定工资的 80%”和“ 3 _____ ”两者的孰高值。

☐ **111.** 三类劳动合同不得约定试用期：（1）劳动合同期限 4 _____ ；（2）以完成一定工作任务为期限的劳动合同；（3）非全日制用工。

☐ **112.** 职工累计工作已满 1 年不满 10 年的，年休假 5 _____ ；已满 10 年不满 20 年的，年休假 6 _____ ；已满 20 年的，年休假 15 天。【**口诀**：1 年 10 年往前计，5 天 5 天盼休息】

☐ **113.** 需要裁减人员 20 人以上或者裁减不足 20 人但占企业职工总数 10% 以上的，用人单位提前 30 日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员。

☐ **114.** 劳动者或用人单位以欺诈、胁迫的手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下，订立或变更劳动合同致使劳动合同无效的，对方均可 7 _____ 通知对方解除劳动合同。

☐ **115.** 女职工在孕期、产期、哺乳期的，用人单位既不得无过失性辞退或经济性裁员，也不得以劳动合同期满为由与其终止劳动合同。但是，符合劳动者过错解除情形的，可以解除。

☐ **116.** 用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得低于集体合同规定的标准。

答案　1 送达　2 用工之日　3 当地最低工资标准　4 < 3 个月　5 5 天　6 10 天　7 随时

☐ **117.** 非全日制用工双方当事人任何一方都可以 1 _____ 通知对方终止用工。

☐ **118.** 劳动仲裁应当提交书面仲裁申请；书写确有困难，可以口头申请。

☐ **119.** 仲裁庭在作出裁决前，应当先行 2 _____ 。

☐ **120.** 劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立 2 年以上固定期限书面劳动合同。

☐ **121.** 病假工资或疾病救济费可以低于当地最低工资标准支付，但最低不能低于最低工资标准的 3 _____ 。

☐ **122.** 生育保险和职工基本医疗保险合并实施，统一参保登记。个人不缴纳 4 _____ 。

☐ **123.** 职工应当参加工伤保险，由 5 _____ 缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。

☐ **124.** 医疗期是企业职工因患病或非因工负伤停止工作，治病休息，但不得解除劳动合同的期限；停工留薪期是职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作、接受工伤医疗的期间。在停工留薪期内，职工的原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。

☐ **125.** 对领取失业保险金期满仍未就业且距法定退休年龄不足 1 年的失业人员，可继续发放失业保险金至法定退休年龄。在实施渐进式延迟法定退休年龄期间，由失业保险基金按照规定为失业人员缴纳基本养老保险费。

☐ **126.** 失业保险金的标准，不得低于城市居民最低生活保障标准；一般也 6 _____ 当地最低工资标准，具体数额由省、自治区、直辖市人民政府确定。

☐ **127.** 劳动合同法只允许用人单位在 2 种情况下与劳动者约定违约金：(1) 7 _____ (2) 8 _____ 。

答案 1 随时 2 调解 3 80% 4 生育保险费 5 用人单位 6 不高于 7 服务期 8 竞业限制